政府采购合同

合同编号：ESZCYQS-G-H-230234

甲方：伊金霍洛旗卫生健康委员会

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗创业大厦B座5层

乙方：内蒙古云雀健康科技有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区双骏金融大厦A座604

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及卫生健康信息安全提升采购项目（政府采购项目编号：ESZCYQS-G-H-230234）的中标（成交）结果、招标（磋商、谈判）文件、投标（响应）文件等文件的相关内容，经平等自愿协商一致，就如下合同条款达成一致意见。

一、乙方向甲方提供的服务内容

（一）根据招标文件及中标（成交）结果公告，乙方向甲方提供的服务内容如下：本次建设内容主要包含深信服防火墙（含软件及配件）、深信服全网行为管理系统（含软件及配件）、深信服运维安全管理系统（含软件及配件）、深信服云镜网络资产脆弱性扫描系统（含软件及配件）、深信服数据库安全审计系统（含软件及配件）、深信服日志分析管理系统（含软件及配件）、深信服端点安全软件V3.0、深信服安全感知管理平台（含软件及配件）、深信服潜伏威胁

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

探针系统（含软件及配件）、网络安全技术服务、二级等保测评服务、三级等保测评服务、物联网控制器、物联网采集主机、人脸识别一体机、数字录像设备、柜式七氟丙烷气体灭火装置、气体灭火控制器等内容。

（二）服务项目名称、服务具体内容、服务方式、服务要求、服务成果及与之相关的货物等详细内容，见合同附件—服务清单。

二、乙方服务成果的交付时间、地点

（一）服务期限：三年质保期。

（二）服务成果的交付时间和交付要求：合同签订后的 20 个日历日内交付使用。设备到达指定的场所后经用户检验合格后方可交货。

（三）服务地点：伊金霍洛旗卫生健康委员会指定地点。

（四）甲方代表及联系电话：周伟、13009571369。

（五）乙方代表及联系电话：张曼、18648011064。

注：服务成果分阶段交付的，应分别列明各阶段的交付时间、交付内容。

三、乙方提供服务成果的质量

（一）乙方提供的服务应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对服务质量的要求；2.符合甲方招标文件对服务的质量要求；3.符合乙方在投标（响应）文件中或磋商、谈判过程中对服务质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方服务质量的验收依据。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、招标文件的相关要求、投标（响应）文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的服务质量证明文件。

四、乙方服务成果的交付方式及载体

乙方交付服务成果方式及载体应符合国家法律法规和规范性文件的要求，并符合甲方招标文件的要求、乙方在投标（响应）文件中对服务成果交付方式及载体作出的承诺。

五、甲方对乙方服务的监督

甲方对乙方提供的服务有权进行监督，当乙方服务质量、服务内容不符合约定时，甲方有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部服务费用。

六、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的服务的前提下，本合同总金额为：2,018,000.00元（小写），贰佰零壹万捌仟元整（大写）。

七、付款时间及条件

（一）付款时间及付款金额：

1、合同签订后，甲方于7个工作日内向乙方支付合同总金额的60%，即人民币：¥1,210,800.00元。

2、设备全部到货后，甲方于7个工作日内向乙方支付合同总金额的30%，即人民币：¥605,400.00 元。

3、设备全部安装调试完且验收合格后，甲方于7个工作日内向

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

乙方支付合同总金额的10%，即人民币：¥201,800.00 元。

（二）乙方账户信息

乙方名称：内蒙古云雀健康科技有限公司

纳税人识别号：91150602MA13QW6E3R

开户银行：中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯东胜区支行

银行账号：05365101040026234

八、知识产权

乙方应保证其提供的服务及服务成果的全部及部分，均不存在侵犯第三方知识产权的情形，其服务成果的所有权由甲方享有。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

九、验收

1、由甲乙双方按照招标文件、投标文件及合同要求，一同对服务内容验收并签字确认。

2、如合同履约过程中，出现非乙方自身原因导致的甲方单方面希望终止合同的情况时，甲方需在合同终止时，对于乙方已完成的实际工作与乙方根据合同约定的计价方式进行结算，支付对应的价款。

3、甲方在收到乙方提交的验收申请报告后7日内，对上线系统模块组织验收。甲方在验收报告上签字盖章即视为验收合格，如不合格，甲方在5日内提出整改意见，甲方逾期未组织验收或者未提出整改意见的，视为验收合格。

4、验收过程中如有建设内容因政策原因或者甲方暂时还达不到

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

上线条件的，不影响项目验收，项目验收时双方签署项目备忘录，后期达到条件后由甲方通知乙方，乙方在接到甲方通知后7日内组织实施。

十、售后服务

自双方代表在项目验收单上签字之日起计算，乙方提供为期1年的免费维护服务，通过多种服务方式，包括现场服务和多种远程服务方式如邮件、电话、传真等方式及时响应甲方的服务需求，提供所需的技术支持服务。

十一、保密条款

（一）甲乙双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。

（二）乙方应当对甲方在项目实施过程中所产生的各类信息、数据承担保密义务。

（三）本保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

十二、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额的3‰承担违约责任。延期达到60日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

济损失。

（三）乙方没有正当理由逾期提供服务成果的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的3‰承担违约责任。延期达到60日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应服务款项，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（四）乙方交付的服务不符合质量要求，或其服务成果存在侵权行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额20%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十三、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在7天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式 解决：

（一）提交鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（二）向鄂尔多斯市中级人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式四份，采购单位执二份，中标（成交）投标人、采购代理机构各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十六、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1、服务清单（双方应盖章确认）

2、乙方出具的报价单（函）

3、中标（成交）结果公告及中标（成交）通知书

4、甲方招标（磋商、谈判）文件

5、乙方投标（响应）文件

6、甲乙双方商定的其他文件

（以下无正文）

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（本页为签署页，无正文）

甲方名称：伊金霍洛旗卫生健康委员会（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

2023年12月29日

乙方名称：内蒙古云雀健康科技有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

2023年12月29日

附件一：服务清单

序号	名称	主要响应内容	数量	单位
1	防火墙（含软件及配件）	我公司所投产品为深信服防火墙（含软件及配件）AF-2000-FH2130B-VX：深信服防火墙网络层吞吐量：20G，应用层吞吐量：9G，IPS 吞吐量：1.3G，并发连接数：200 万，HTTP 新建连接数：9 万，内存大小：8G，硬盘容量：128G SSD，接口：8 千兆电口+4 千兆光口+2 万兆光口 SFP+。	1	套
2	行为管理系统（含软件及配件）	我公司所投产品为深信服全网行为管理系统（含软件及配件）AC-1000-SK2100-VX：深信服全网行为管理系统网络层吞吐量：10Gb，应用层吞吐量：1.5Gb，IPSEC VPN 加密性能：200M，支持用户数：1500，包转发率：132Kpps，每秒新建连接数：14000，最大并发连接数：600000，内存大小：8G，硬盘容量：64GB MSATA+480G SSD，接口：6 千兆电口+2 千兆光口 SFP。	1	套
3	防火墙（含软件 及配件）	我公司所投产品为深信服防火墙（含软件及配件）AF-2000-FH2350B-VX：深信服防火墙网络层吞吐量：40G，应用层吞吐量：25G，IPS 吞吐量：3.5G，并发连接数：420 万，HTTP 新建连接数：19 万，内存大小：16G，硬盘容量：256G SSD，电源：冗余电源，接口：16 千兆电口+4 千兆光口+6 万兆光口 SFP+。	1	套
4	防火墙（含软件 及配件）	我公司所投产品为深信服防火墙（含软件及配件）AF-2000-FH2250B-VX：深信服防火墙网络层吞吐量：35G，应用层吞吐量：20G，IPS 吞吐量：2.5G，并发连接数：410 万，HTTP 新建连接数：18 万，内存大小：16G，硬盘容量：256G SSD，电源：冗余电源，接口：16 千兆电口+4 千兆光口+6 万兆光口 SFP+。	1	套
5	运维安全管理系统（含软件及配件）	我公司所投产品为深信服运维安全管理系统（含软件及配件）OSM-1000-B1150-NW：深信服运维安全管理系统包含运维授权数：100，最大可扩展资产数：150，图形运维最大并发数：100，字符运维最大并发数：200，内存大小：8G，硬盘容量：2T SATA，接口：6 千兆电口。	1	套
6	网络资产脆弱性扫描系统（含软件及配件）	我公司所投产品为深信服云镜网络资产脆弱性扫描系统（含软件及配件）YJ-1000-B1075-NW：深信服云镜网络资产脆弱性扫描系统漏扫授权 IP 数：100，WEB 漏扫授权 URL 数：20；主机漏扫最大并发 IP 数：150，WEB 漏扫最大并发 URL 数：5，内存大小：8G，硬盘容量：128GB SSD+ 2TB SATA，接口：6 千兆电口+2 千兆光口 SFP。	1	套

7	数据库安全审计系统（含软件及配件）	我公司所投产品为深信服数据库安全审计系统（含软件及配件）DAS-1000-B1500-NW：深信服数据库安全审计系统最大硬件吞吐量：2Gbps，最大纯数据库流量：400Mb/s，数据库实例个数：30个，SQL处理性能：30000条SQL/s，日志检索性能：500000条/秒，内存大小：8G，硬盘容量：2T SATA，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。	1	套
8	日志分析管理系统（含软件及配件）	我公司所投产品为深信服日志分析管理系统（含软件及配件）SIP-Logger-A600-NW：深信服日志分析管理系统包含主机审计许可证书数量：100，最大可扩展审计主机许可数：150，可用存储量：2TB，平均每秒处理日志数（eps）最大性能：2500，规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：128G minisata+2T SATA*2，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。	1	套
9	端点安全软件	我公司所投产品为深信服端点安全软件V3.0深信服端点安全软件V3.0提供100套服务器端软件，提供300套PC端软件。	1	套
10	安全感知管理平台（含软及配件）	本次招标我公司所投产品为深信服安全感知管理平台（含软件及配件）SIP-1000-F800-VX：深信服安全感知管理平台存储容量：14.4T，在带宽性能1Gbps时存储时长：900天/1Gbps，规格：2U，内存：3*32GB DDR4 2933，系统盘：1*240GB SATA SSD，数据盘：4*4TB，标配盘位数：8，电源：冗余电源，接口：4千兆电口+4万兆光口。	1	套
11	潜伏威胁探针系统（含软件及配件	我公司所投产品为深信服潜伏威胁探针系统（含软件及配件）STA-100-B2100-VX：深信服潜伏威胁探针系统网络层吞吐量：1Gbps，内存大小：8G，硬盘容量：256GB SSD，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。	1	套
12	安全托管服务	我公司所投服务为深信服安全托管服务MSS-10：深信服安全托管服务资产（IP）数量：10个，服务期限7*24小时共计365天。	1	项
13	二级等保	我公司可以提供1个系统的二级等保测评总包服务，含1.协助备案、2.初测、3.提出整改建议、4.复测、5.提供证书，可协调第三方测评公司开展系统等保测评工作。	1	项
14	三级等保测评服务	我公司可以提供2个系统的三级等保测评总包服务，含1.协助备案、2.初测、3.提出整改建议、4.复测、5.提供证书，可协调第三方测评公司开展系统等保测评工作。	2	项
15	物联网控制器	我公司所投产品为信锐物联网控制器SIC-5010-IPSIP：信锐物联网控制器包含千兆以太网口数：4个；RJ-45Console管理口：1个；USB接口：2。	1	套

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

16	物联网采集主机	我公司所投产品为信锐物联网采集主机 SI-DAS-M1200：信锐物联网采集主机包含以太网口数：3 个；Console 管理口：1 个；USB 接口：1 个；PDI 接口：4 个，PRS485 接口：5 个，DO 接口：1 个。	2	套
17	人脸识别一体机	我公司所投产品为海康威视人脸识别一体机 DS-K1T673M：海康威视人脸识别一体机支持 7 英寸 LCD 触摸显示屏，屏幕比例 16:9，屏幕分辨率 1024*600，可显示软件界面及操作提示，实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便用户校准。	2	套
18	数字录像设备	我公司所投产品为海康威视数字录像设备 DS-7800N-Q2：海康威视数字录像设备支持视频输出 1 路 HDMI，1 路 VGA。	1	套
19	柜式七氟丙烷气体灭火装置	我公司所投产品为海湾柜式七氟丙烷气体灭火装置 GQQ40/2.5，海湾柜式七氟丙烷气体灭火装置含 40 公斤灭火剂。	2	套
20	气体灭火控制器	我公司所投产品为海湾气体灭火控制器 GST-QKP02H：海湾气体灭火控制器支持壁挂式安装。	1	套

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App